

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 692 - 693/2530

นายประดับใจ วงษ์ประเสริฐ

โจทก์

บริษัทกรรมสุข เจเนอรัลแอสเซมบลี

จำกััด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 234

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

คดีแรงงาน คู่ความที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของศาลแรงงานก็
ต้องนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงาน จึงจะรับอุทธรณ์คำ
สั่งนั้นได้

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิพากษา
รวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า
โจทก์ที่ 2 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 33,000 บาท แก่
โจทก์ที่ 1 และชำระเงินจำนวน 12,585 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ที่ 2 จำเลยอุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ จำเลยจึงยื่นคำร้อง

อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นว่าอุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ให้จำเลยนำเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ในกำหนด 5 วัน จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยวางเงินหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล และมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ศาลชั้นต้นสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง ต่อมาศาลชั้นต้นสั่งใหม่เป็นว่าให้รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ว่าจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 มาใช้ในกรณีอุทธรณ์คำสั่งในศาลแรงงานกลางหรือไม่

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว กรณีที่ศาลแรงงานไม่รับอุทธรณ์คู่ความที่ยื่นอุทธรณ์จักดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 หมวด 4 อันว่าด้วยการอุทธรณ์หาได้บัญญัติไว้เป็นประการใดไม่ จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 อันว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์มาใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงานโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 31 การที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้จำเลยนำเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวน คงลาภ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ